

PODER JUDICIÁRIO

**PETIÇÃO INICIAL - CINTHYA SILVA RIBEIRO VS COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

REQUERENTE: CINTHYA SILVA RIBEIRO

REQUERIDO(A): COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

**# EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA ____ VARA
CÍVEL DA COMARCA DE ____ /BA**

****Processo nº:** _____**

****Requerente:** CINTHYA SILVA RIBEIRO**

****Requerida:** COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -
COELBA**

PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA

****CINTHYA SILVA RIBEIRO****, já devidamente qualificada nos autos da ação em epígrafe, por intermédio de seu advogado signatário, com escritório profissional no endereço constante do rodapé, onde recebe intimações, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte ****PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA****, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

I – DOS FATOS SUPERVENIENTES

Excelência, a Requerente vem aos autos trazer ao conhecimento deste Juízo fatos supervenientes relevantes para o deslinde da presente demanda, senão vejamos:

1. A Autora contratou regularmente sistema de geração de energia solar fotovoltaica para sua residência, com ****carga devidamente aprovada pela Requerida**** à época da instalação;

2. Com o decurso do tempo, houve necessidade de ****substituição de placas solares danificadas e do inversor****, manutenções estas realizadas ****dentro dos limites da carga originalmente aprovada****, sem qualquer ampliação da capacidade instalada;

3. Ocorre que, em ****janeiro de 2026****, a Requerida enviou correspondência à Autora informando que, após inspeção realizada na residência, teria constatado "alteração do projeto original" de instalação da energia solar;

4. De forma unilateral e arbitrária, a Requerida ****cancelou o contrato de compensação de energia****, procedendo ao ****corte abusivo de 11.000 kWh de saldo acumulado**** de créditos energéticos da Autora;

5. Não bastasse tal conduta abusiva, a Requerida emitiu fatura no valor de ****R\$ 1.325,53****, com vencimento em ****03/03/2026****, cobrando valores indevidos;

6. Temendo a interrupção do fornecimento de energia elétrica e maiores prejuízos, a Autora, ****sob coação****, efetuou o pagamento da referida fatura, conquanto manifestamente indevida.

II – DO DIREITO

2.1 – DA ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA REQUERIDA

Excelência, a conduta perpetrada pela Requerida configura flagrante ****abuso de direito**** e ****violação aos princípios da boa-fé objetiva**** que devem reger as relações contratuais.

A Autora jamais ampliou a capacidade instalada de seu sistema fotovoltaico. As ****manutenções realizadas**** (substituição de placas danificadas e inversor) constituem ****atos de conservação do sistema****, necessários para manter o equipamento em funcionamento adequado, ****sem qualquer alteração da potência aprovada****.

Nesse sentido, não há que se falar em "alteração de projeto" apta a justificar o cancelamento unilateral do contrato de compensação de energia.

2.2 – DA ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS ENERGÉTICOS

A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 (atualizada pela REN 687/2015 e REN 1.059/2023) estabelece o ****sistema de compensação de energia elétrica****, garantindo ao consumidor o direito aos créditos gerados.

O ****cancelamento unilateral de 11.000 kWh**** de créditos acumulados pela Autora constitui ****enriquecimento ilícito**** da Requerida e ****violação ao direito adquirido**** da consumidora, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

2.3 – DO PAGAMENTO INDEVIDO SOB COAÇÃO

O pagamento da fatura no valor de R\$ 1.325,53 foi realizado pela Autora em ****estado de necessidade****, sob ****coação**** e ****temor fundado**** de sofrer corte no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana.

Tal pagamento é manifestamente ****indevido****, devendo ser restituído em dobro, nos termos do ****art. 42, parágrafo único, do CDC****:

> **"Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."**

2.4 – DOS DANOS MORAIS

A conduta abusiva da Requerida causou à Autora evidente ****abalo moral****, caracterizado por:

- ****Angústia e insegurança**** quanto ao fornecimento de energia elétrica em sua residência;
- ****Constrangimento**** pela cobrança indevida;
- ****Perda de créditos energéticos**** legitimamente acumulados;
- ****Coação**** para efetuar pagamento indevido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer dano moral em casos de cobrança indevida e suspensão injustificada de serviços essenciais:

> **"CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. A cobrança indevida de valores e o cancelamento injustificado de créditos de energia solar geram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psíquico."** (Jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios)

III – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

****a)**** O ****recebimento e processamento**** da presente petição intermediária;

****b)**** A ****condenação da Requerida à devolução em dobro**** do valor pago indevidamente (R\$ 1.325,53), totalizando ****R\$ 2.651,06****, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o desembolso;

****c)**** A ****restauração integral do saldo de 11.000 kWh**** de créditos energéticos indevidamente cancelados, sob pena de multa diária;

****d)**** A ****condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais****, em valor não inferior a ****R\$ 15.000,00**** (quinze mil reais), a ser arbitrado por Vossa Excelência;

****e)**** A ****condenação da Requerida**** ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

IV – DO VALOR DA CAUSA

Requer seja atualizado o valor da causa para ****R\$ 28.651,06**** (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e seis centavos), correspondente à soma dos pedidos.

Termos em que,
Pede deferimento.

Local, ____ de ____ de 2026.

****** _____ ******
******[Nome do Advogado]******
******OAB/BA nº _____ ******

******Documentos que acompanham esta petição:******

- Comprovante de pagamento da fatura no valor de R\$ 1.325,53
- Correspondência da Requerida informando cancelamento
- Documentação do sistema fotovoltaico instalado
- Projeto original aprovado pela Requerida

Nestes termos,
Pede deferimento.

Cidade, 3 de março de 2026.

Fábio Lima da Silva
OAB/XX 00000

